

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 의료기기를 제조하는 회사에서 일하고 있으며, 곧 개최될 의료기기 전시회에서 새로운 제품을 선보이려 합니다. 을은 갑의 회사가 전시회에 참가하기 위해 준비하는 과정을 돕고 있습니다. 갑은 전시회에 의료기기를 전시하려면 어떤 절차를 밟아야 하는지 궁금해졌고, 을에게 조언을 구했습니다.

【질문】 갑이 전시 목적으로 의료기기를 진열하려면 누구에게 승인을 받아야 하며, 승인받은 의료기기를 전시할 때 주의해야 할 점은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 전시 목적으로 의료기기를 진열하려면 미리 지방식품의약품안전청장에게 승인을 받아야 합니다. 승인받은 의료기기를 진열할 때는 사용방법 설명을 위한 단순 작동이나 홍보물 부착 등 고시된 행위 외의 행위를 해서는 안 됩니다. 이러한 승인 신청 방법과 세부 기준은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한 사항을 따릅니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 의료기기법 시행규칙 제 46 조(전시 목적 의료기기의 진열 승인 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 46 조(전시 목적 의료기기의 진열 승인 등)

① 법 제 26 조제 1 항 단서에 따라 전시할 목적으로 의료기기를 진열하려는 자는 미리 지방식품의약품안전청장에게 승인을 받아야 한다.

② 제 1 항에 따라 승인받은 의료기기를 진열하려는 자는 사용방법 등을 설명하기 위하여 단순히 작동시키는 행위, 신고한 내용에 관한 홍보물을 부착하거나 비치하는 행위 등 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 행위 외의 행위를 해서는 아니 된다.

③ 지방식품의약품안전청장은 제 1 항에 따라 승인받은 의료기기가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 승인을 취소하여야 하고, 해당 의료기기를 봉합·봉인하거나 진열을 중지시키는 등의 조치를 할 수 있다.

1. 승인받은 내용과 다르게 진열하거나 사용한 경우
2. 제 2 항에 따라 허용된 행위 외의 행위를 한 경우
3. 그 밖에 국민 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 행위를 한 경우

④ 제 1 항에 따라 승인받은 의료기기를 승인받은 내용대로 사용한 후에는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 의료기기를 제 10 조제 4 호 및 제 32 조제 1 항제 5 호의 2 · 제 5 호의 3 에 따른 의료기기로 사용할 수 있다.

⑤ 제 1 항에 따른 승인의 신청 방법·절차, 승인 기준 등에 관한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

- **해설:** 전시 목적으로 의료기기를 진열하려는 자는 미리 지방식품의약품안전청장에게 승인을 받아야 합니다.

【결론】

값은 전시회 개최 전에 지방식품의약품안전청장의 승인을 반드시 받아야만 의료기기를 진열할 수 있습니다. 전시 중에는 고시된 범위 내에서만 기기를 작동하거나 홍보물을 비치해야 하며, 이를 위반할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다. 따라서 값은 식품의약품안전처장이 고시한 세부 기준을 확인하여 승인 절차를 정확히 이행해야 합니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증